

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1218/2535

นาย เจีย ม นิ่มนนท์
บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47

ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่มา 3 ครั้ง แต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องร้ายแรงนายจ้างจึงลงโทษเพียงการตักเตือนเป็นหนังสือทั้งสามครั้ง เมื่อลูกจ้างไม่ได้มากระทำผิดซ้ำคำตักเตือนอีกเป็นครั้งที่สี่ การที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยอาศัยเหตุที่เคยลงโทษไปแล้วเช่นนี้ เท่ากับเป็นการลงโทษซ้ำความผิดที่ได้ลงโทษตักเตือนไปแล้วอีกจึงเป็นการเลิกจ้างที่มิชอบด้วยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(3) ทั้งเป็นการเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่ได้กระทำผิด จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าไม่จ่ายค่าชดเชย และเป็นการกลั่นแกล้งเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรมขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ทำผิดระเบียบของจำเลยโดยละทิ้งหน้าที่หลายครั้ง จนจำเลยต้องตักเตือนเป็นหนังสือถึง 3 ครั้ง เป็นการกระทำความผิดซ้ำคำเตือน จำเลย

มีสิทธิที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้มิใช่เป็นการกลั่นแกล้งเลิกจ้างโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ละทิ้งหน้าที่ 3 ครั้งซึ่งจำเลยเตือนเป็นหนังสือแล้ว โจทก์ละทิ้งหน้าที่เป็นการซ้ำคำเตือน จำเลยมีข้อบังคับการทำงาน ข้อ 26 ระบุว่าโทษทางวินัยมี 3 สถานดังนี้ (1) ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาหรือหนังสือ(2) ตัดเงินเดือนหรือลดค่าจ้างและ/หรือไม่ขึ้นเงินเดือนไม่เกิน 3 ปีติดต่อกัน (3) พักงานหรือเลิกจ้างโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ซึ่งข้อบังคับดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าจำเลยต้องลงโทษตามขั้นตอน จำเลยมีสิทธิลงโทษสถานใดสถานหนึ่งตามที่เห็นสมควรได้ และข้อบังคับข้อ 26 วรรคท้าย ระบุว่า พนักงานที่กระทำความผิดและถูกลงโทษสถาน (1) และ/หรือ (2) รวมกัน 3 ครั้งถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดร้ายแรงซึ่งบริษัทอาจลงโทษสถาน (3) ได้โดยไม่ต้องตักเตือนแต่อย่างใด เมื่อโจทก์ละทิ้งหน้าที่ 3 ครั้งและถูกตักเตือนเป็นหนังสือ 3 ครั้ง ถือว่าโจทก์กระทำความผิดและถูกลงโทษตาม (1) รวม 3 ครั้ง จำเลยมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องตักเตือน และกรณีเช่นนี้ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและการเลิกจ้างโจทก์มิใช่การเลิกจ้างไม่เป็นธรรมจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายแก่โจทก์ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์อุทธรณ์อีกข้อหนึ่งว่า โจทก์กระทำความผิดฐานละทิ้งหน้าที่รวม 3 ครั้ง ซึ่งการละทิ้งหน้าที่ใน 2 ครั้งแรก จำเลยลงโทษโจทก์ด้วยการตักเตือนเป็นหนังสือทั้งสองครั้งในครั้งที่ 3 จำเลยก็ลงโทษโจทก์เพียงการตักเตือนเป็นหนังสืออีกการตักเตือนเป็นหนังสือหมายความว่าห้ามกระทำความผิดเรื่องนั้นซ้ำอีกมิฉะนั้นจะลงโทษสถานหนัก แต่ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้กระทำความผิดฐานละทิ้งหน้าที่เป็นครั้งที่ 4 อันจะเป็นการกระทำความผิดซ้ำคำเตือนซึ่งได้เตือนไว้แล้วรวม 3 ครั้ง การที่จำเลยลงโทษเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างเหตุว่าได้ตักเตือนไว้แล้วนั้น จึงเท่ากับว่าจำเลยกระทำความผิดครั้งเดียวแต่ถูกลงโทษถึงสองครั้ง การเลิกจ้างโจทก์จึงไม่ชอบด้วยประกาศกระทรวง

มหาไทย์ เรื่อง การคุมครองแรงงาน ข้อ 47(3)พิเคราะห์แล้ว ประกาศกระทรวง
มหาไทย์ เรื่อง การคุมครองแรงงานข้อ 47 บัญญัติว่า นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
ให้แก่ลูกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ (3) ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับ
การทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง และนายจ้างได้ตัดเตือนเป็น
หนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตัดเตือนและข้อบังคับการทำงาน
ของจำเลยข้อ 26 ระบุว่าโทษทางวินัยมี 3 สถานดังนี้

(1) ว่ากล่าวตัดเตือนด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ

(2) ตัดเงินเดือนหรือลดค่าจ้าง และ/หรือไม่ขึ้นเงินเดือนไม่เกินกว่า 3 ปี ติดต่อกัน

(3) พักงานหรือเลิกจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

พนักงานที่เคยทำงานและถูกลงโทษสถาน (1) และ/หรือ (2)รวม 3 ครั้ง ถือว่า
พนักงานผู้นั้นกระทำผิดร้ายแรงซึ่งบริษัทจะลงโทษสถาน (3) ได้ โดยไม่ต้องตัด
เตือนอีกแต่อย่างใด เห็นว่าประกาศกระทรวงมหาไทย์ เรื่อง การคุมครองแรงงาน
ข้อ 47(3) ดังกล่าวหมายความว่า เมื่อลูกจ้างกระทำผิดเรื่องใดซึ่งไม่ร้ายแรง และ
นายจ้างได้ตัดเตือนเป็นหนังสือแล้วต่อมาได้กระทำผิดเรื่องเดียวกันซ้ำอีก นายจ้างก็
มีสิทธิเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแต่กรณีของโจทก์ปรากฏว่า โจทก์
ได้ละทิ้งหน้าที่รวม 3 ครั้งแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องร้ายแรง จำเลยจึงลงโทษเพียงการตัด
เตือนเป็นหนังสือแล้วทั้งสามครั้งตามเอกสารหมาย ล.2 ถึง ล.4 เมื่อไม่ปรากฏว่า
โจทก์ได้มากระทำผิดซ้ำคำตัดเตือนอีกเป็นครั้งที่สี่แต่จำเลยกลับมาเลิกจ้างโจทก์โดย
อาศัยเหตุที่เคยลงโทษไปแล้วเช่นนี้จึงเท่ากับเป็นการลงโทษซ้ำความผิดที่ได้ลงโทษ
ตัดเตือนไปแล้วอีกการเลิกจ้างจึงมิชอบด้วยบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น
แม้ตามข้อบังคับการทำงานของจำเลยข้อ 26 วรรคท้าย ดังกล่าวมาแล้วจะมีความ

หมายความว่า การละทิ้งหน้าที่ 3 ครั้ง ถือเป็นเรื่องร้ายแรงอาจเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องตก
เตือนอีกก็ตาม แต่การกระทำผิดข้อบังคับข้อใดจะเป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่จะต้อง
วินิจฉัยตามข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป มิใช่ถือตามข้อบังคับที่จำเลยกำหนด เมื่อ
ปรากฏว่าโจทก์มิได้กระทำผิดร้ายแรง และความผิดที่โจทก์กระทำทั้ง 3 ครั้งได้ถูก
จำเลยลงโทษตักเตือนไปแล้วดังที่กล่าวมา จำเลยจึงไม่อาจนำเหตุดังกล่าวมาเลิกจ้าง
โจทก์ได้ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงเท่ากับเป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์มิได้กระทำ
ผิด จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยต้องชดเชยค่าเสียหาย ค่าชดเชยและสิน
จ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ แต่การกำหนดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่
เป็นธรรม เป็นข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางจะกำหนด ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรย้อน
สำนวนให้ศาลแรงงานกลางกำหนดค่าเสียหาย และเห็นสมควรให้กำหนดจำนวนค่า
ชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามาเสียด้วยในคราวเดียวกัน"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางกำหนดค่า
ชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายแล้วพิพากษาใหม่ตามรูป
คดี

(สมมาตร พรหมานุกูล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ